

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2533

นาง แหล่ ประมวล

โจทก์

นาย สงวน ประมวล กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375

เดิมมารดาโจทก์กับ ล. ครอบครัวที่ดินร่วมกัน ต่อมาได้แยกกันครอบครอง เป็นสัดส่วน โดยมารดาโจทก์ครอบครองที่พิพาท ล. ครอบครองส่วนที่เหลือ โจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทตั้งแต่มารดาโจทก์ยังไม่ถึงแก่กรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การที่ ล. ขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่พิพาทแล้วทำนิติกรรมยกให้จำเลยทั้งสอง โดยทั้ง ล. และจำเลยทั้งสองไม่เคยเข้าครอบครองที่พิพาท ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาทเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่โดยได้รับมรดกมาจากนางจ้อย ประมวล ผู้เป็นมารดา ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงใหญ่ เนื้อที่ 34 ไร่เศษ ซึ่งนางจ้อย ประมวล และนางสาวเหลือง ประมวล เป็นเจ้าของครอบครองร่วมกันมา ต่อมานางจ้อยและนางสาวเหลืองแบ่งแยกการครอบครองกันเป็นสัดส่วน โดยนางจ้อยครอบครองที่พิพาท ส่วนที่เหลือนางสาวเหลืองครอบครอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2518 นางสาวเหลืองได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งแปลงโดย

เอาที่พิพาทรวมเข้าด้วยแล้วสมคบกับจำเลยทั้งสองยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่จำเลยทั้งสองโดยจำเลยทั้งสองทราบดีว่ามีที่พิพาทซึ่งเป็นของโจทก์รวมอยู่ด้วยโจทก์เพิ่งทราบการกระทำดังกล่าวเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2528 เพราะจำเลยทั้งสองไปขอเปลี่ยนหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากน.ส.3 เป็น น.ส.3 ก. โจทก์จึงไปคัดค้านขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกเฉพาะส่วนที่พิพาทให้แก่โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทมิใช่ของโจทก์แต่เป็นของจำเลยทั้งสอง โดยเดิมที่พิพาทเป็นของนายเฟื่อง ประมวลบิดาของจำเลยทั้งสองกับนางสาวเหลียงซึ่งได้รับแบ่งมาจากบิดามารดาแล้วครอบครองร่วมกันมา โดยนางจ้อยมารดาโจทก์และโจทก์ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อมาปี 2518 นางสาวเหลียงได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งแปลงรวมที่พิพาทด้วยในนามของนางสาวเหลียงแล้วนางสาวเหลียงได้ทำนิติกรรมยกที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่พิพาทให้แก่จำเลยทั้งสอง หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองได้ครอบครองที่พิพาทเพื่อตนตลอดมาเกิน 1 ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ต่อมาเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2528 โจทก์และบริวารได้เข้าทำนาในที่พิพาทจำเลยทั้งสองห้ามปรามแล้วไม่เชื่อฟัง ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหายขาดประโยชน์จากการทำนาคิดเป็นเงินปีละ 10,000 บาทขอให้พิพากษายกฟ้องและมีคำสั่งว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองขับไล่โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาท กับให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายซึ่งขาดประโยชน์ ในปี 2528 เป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองและปีต่อ ๆ ไปจนกว่าโจทก์และบริวารจะไม่เกี่ยวข้องในที่พิพาทปีละ 10,000 บาท โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง ให้ขับไล่โจทก์และบริวารและให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยปีละ 4,000 บาท นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป จนกว่าโจทก์และบริวารจะไม่เกี่ยวข้องกับที่พิพาทโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 46 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์

จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะส่วนที่มีอาณาเขตทิศเหนือยาวประมาณ 1 เส้นจุดที่ดินนางเล็ก ศรีเลิศ ทิศใต้ยาวประมาณ 1 เส้น จุดที่ดินนางสาย พงษ์ธนู ทิศตะวันออกยาวประมาณ 8 เส้น 9 วา จุดที่ดินนายแท่น พงษ์สุวรรณ ทิศตะวันตกยาวประมาณ 8 เส้น 9 วา จุดที่ดินจำเลยทั้งสอง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองคำขออื่นให้ยกและยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังได้ว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข จ.1 หรือ ล.1 มีชื่อจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของผู้ครอบครองโดยได้รับการให้มาจากนางสาวเหลียง ปัจจุบันที่พิพาทโจทก์ครอบครองอยู่ คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่าโจทก์หรือจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่พิพาท และจำเลยทั้งสองเสียหายเพียงใด โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบได้เถียงกันโดยต่างอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองที่พิพาทอยู่ แต่อีกฝ่ายบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครอง ฝ่ายโจทก์ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่าเดิมนางสาวเหลียงและนางจ้อยมารดาโจทก์ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข จ.1 ร่วมกันทั้งแปลงต่อมาได้แยกกันครอบครองเป็นสัดส่วนโดยนางจ้อยครอบครองที่พิพาทที่เหลือนางสาวเหลียงครอบครอง เมื่อนางจ้อยถึงแก่กรรมโจทก์ซึ่งเป็นบุตรได้ครอบครองที่พิพาทต่อมา ในปี 2528 จำเลยที่ 1 บุกรุกเข้ามาทำนาในที่พิพาท แต่เมื่อโจทก์ห้ามปรามจำเลยที่ 1 จึงไม่เข้ามาทำนาในที่พิพาทอีกต่อไป โดยโจทก์มีพยานหลายปากมาเบิกความสนับสนุนความข้อนี้ ได้ความสอดคล้องต้องกัน ส่วนฝ่ายจำเลยได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ว่า ที่พิพาทไม่ใช่ของโจทก์แต่เป็นของจำเลยทั้งสอง โดยนางสาวเหลียงทำนิติกรรมยกให้จำเลยทั้งสองแล้วครอบครองร่วมกันมา ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2528 โจทก์บุกรุกเข้ามาทำนาในที่พิพาท จำเลยที่ 1 ห้ามปรามแล้วโจทก์ไม่ยอมเชื่อฟัง แต่พยานจำเลยคือ นางแล ประมวล และนายประคอง สายสินธุ์ ต่างเบิกความได้ความสอดคล้องต้องกันว่าโจทก์ได้ทำนาในที่พิพาทตั้งแต่นางจ้อยผู้เป็นมารดายังไม่ถึงแก่

กรรมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงเจือสมกับข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวแล้วข้างต้น
ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าพยานหลักฐานของจำเลย กรณี
ฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสองครอบครองที่พิพาทอยู่แล้วโจทก์บุกรุกเข้ามาแย่งการครอบ
ครองดังที่จำเลยที่ 1 นำสืบ แต่ฟังได้ว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทตลอดมาตั้งแต่ก่อน
นางจ้อยผู้เป็นมารดายังไม่ถึงแก่กรรมตลอดมา ดังที่โจทก์นำสืบ เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังได้ดังนี้ การที่นางสาวเหลืองขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง
รวมทั้งที่พิพาทแล้วต่อมาทำนิติกรรมยกที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่พิพาทให้แก่จำเลยทั้ง
สอง โดยที่ทั้งนางสาวเหลืองและจำเลยทั้งสองไม่ได้เข้าครอบครองที่พิพาทเลยเช่นนี้
ถือไม่ได้ว่า เป็นการแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1375 วรรคแรก หากแต่โจทก์ยังคงเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่พิพาทอยู่ดัง
เดิมไม่เปลี่ยนแปลงโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทมีอำนาจฟ้อง ขอให้ศาล
พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้อง"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ